



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017--12164019--APN-DDYME#MP – (Conc. 1474) LTV-JH

DICTAMEN N° 178

BUENOS AIRES, 24 de agosto de 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-12164019--APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC.1474 - MINERA TRITON ARGENTINA S.A. Y PATAGONIA GOLD S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156."

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 19 de junio de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de MINERA TRITON ARGENTINA S.A. (en adelante "TRITON"), del control exclusivo sobre una propiedad minera ubicada en la Provincia de Santa Cruz, identificada como «Propiedad COSE», constituida por siete pertenencias y que formaba parte de otra propiedad minera más grande denominada el «Tranquilo I», de la cual fue desprendida recientemente; en forma previa la transacción, la «Propiedad COSE» era controlada por PATAGONIA GOLD S.A.
2. TRITON es una afiliada de PAN AMERICAN SILVER CORP. En la República Argentina, este grupo empresarial se encuentra activo —a través de sus subsidiarias locales, entre ellas TRITON— en los siguientes proyectos de exploración y producción: «Manantial Espejo» y «Joaquín», en la Provincia de Santa Cruz; «Navidad», ubicado en la Provincia de Chubut; y «Calcatreu», en la Provincia de Río Negro.
3. La operación fue implementada mediante la cesión de todos los derechos mineros sobre la «Propiedad COSE», celebrado por escritura pública entre TRITON y PATAGONIA GOLD S.A. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 31 de mayo de 2017.¹ La operación se notificó el tercer día hábil posterior al del cierre indicado.²

¹ Ver «Anexo I» de la presentación de fecha 17 de julio de 2017.

² En este aspecto, debe tenerse presente que la Resolución 423-E/2017 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción —con motivo de la mudanza de las oficinas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia—, dispuso la suspensión de todos los plazos procedimentales y/o procesales en todos los

IF-2017-18041377-APN-CNDC#MP

I.2. La Actividad de las Partes Involucradas en la Operación

4. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas afectadas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas en Argentina.

Tabla 1 | Actividad de las Firmas Afectadas

Empresas	Actividad Económica
TRITON (Comprador)	Es la empresa encargada del desarrollo y explotación del proyecto minero «Manantial Espejo», que consiste en una mina de oro y plata.
MINERA AQUILINE ARGENTINA S.A. (Comprador)	Fue creada para llevar a cabo el proyecto «Calcatreu» de oro y plata en la provincia de Río Negro, Argentina. El proyecto actualmente se encuentra inactivo.
MINERA ARGENTA S.A. (Comprador)	Fue creada para llevar a cabo el proyecto de exploración minero «Navidad», ubicado en la provincia de Chubut, Argentina. EL proyecto se encuentra actualmente suspendido.
MINERA JOAQUIN S.R.L. ³ (Comprador)	Está a cargo del proyecto de exploración minero «Joaquín», ubicado en la provincia de Santa Cruz, Argentina.
PANAMERICAN SILVER ARGENTINA S.A. (Comprador)	Se dedica al análisis y evaluación de proyectos de inversión. Hasta enero de 2013, la empresa prestaba los servicios de asesoramiento, asistencia técnica, en infraestructura y tecnología a las empresas del grupo.
«PROPIEDAD COSE» (target)	La propiedad minera transferida cuenta con un yacimiento vetiforme de plata y oro que aún no ha sido explotado.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente

5. De acuerdo a lo previamente expuesto, al igual que lo informado por las partes notificantes, la presente operación consiste en la adquisición por parte de MINERA TRITON de una propiedad minera situada en la Provincia de Santa Cruz.

expedientes y/o actuaciones administrativas que tramiten bajo el régimen de la Ley No. 25.156, desde el día 2 de junio de 2017 y por el plazo de diez (10) días hábiles administrativos.

³ Corresponde destacar que la operación mediante la cual PAN AMERICAN SILVER CORP. adquiere el control exclusivo sobre MINERA JOAQUIN S.R.L. fue notificada el día 17 de febrero de 2017 y aún se encuentra bajo análisis de esta Comisión Nacional (Expediente N° S01: 0065807/2017, Conc. 1429).



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

6. Es dable remarcar que la propiedad transferida no reviste la calidad de «mina», dado que aún mantiene la condición de descubrimiento⁴ —es decir, se encuentra en la etapa de exploración.

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

7. Como fuera previamente reseñado, la presente operación consiste en la adquisición de los derechos mineros de la «Propiedad COSE», relativos a la exploración (y potencial explotación y producción) de oro y plata por parte de TRITON, firma integrante del grupo empresarial encabezado por PAN AMERICAN SILVER CORP. en la República Argentina, que se encuentra activo en la exploración y explotación de oro, plata, plomo y cobre para exportar sin refinar.
8. Por su parte, la «Propiedad COSE» es una propiedad minera situada en la provincia de Santa Cruz, que contiene un yacimiento minero vetiforme que no ha sido explotado aun, sino que se encuentra en etapa de exploración.
9. Asimismo, y según lo informado por las partes, la explotación minera de la «Propiedad COSE» no tendrá inicio sino después de varios años de continuidad de las actividades exploratorias.
10. Por lo tanto, es dable afirmar que la presente operación no modifica el *statu quo* en el mercado de extracción de oro y plata.
11. Sin perjuicio de lo indicado, debe tenerse en cuenta que los mercados de oro y de plata sin refinar —según los antecedentes de esta Comisión Nacional— son de carácter mundial, y que la producción de ambos metales en Argentina se destina prácticamente en su totalidad al mercado externo para su ulterior refinación.⁵

⁴ El Código de Minería de la Nación establece en su Artículo 45 que: "*Hay descubrimiento cuando, mediante una exploración autorizada o a consecuencia de un accidente cualquiera, se encuentra un criadero antes no registrado*", mientras que el Artículo 46 del mismo cuerpo legal dispone que: "*El descubridor presentará un escrito ante la autoridad minera haciendo la manifestación del hallazgo y acompañando muestra del mineral.*"

⁵ Dictamen CNDC N° 1338 del 30/9/16 y Resolución SC N° 300/2016, ambos emitidos en el marco del Expediente S01: 0200285/2011 del Registro del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, caratulado: "GOLDCORP INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156" (Conc. 906).



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

12. Para el año 2014, de acuerdo a lo consignado en el antecedente ya citado, la producción de oro sin refinar en el país ascendió a las 60,3 toneladas —siendo la participación del grupo encabezado por PAN AMERICAN SILVER CORP. de 3% aproximadamente.
13. De esta forma, si se considera el trienio 2014/2016, el grupo adquirente produjo —conforme a la información obrante en el presente expediente— entre 1,9 y 2,2 toneladas de dicho metal.
14. En cuanto a plata, la producción nacional en el año 2014 ascendió a las 987 toneladas, con una participación del grupo adquirente de aproximadamente 10,6%; mientras que, si se toma como referencia el mercado relevante mundial, la participación del grupo fue considerablemente menor, ya que representó alrededor del 6,9% para el año 2015 —y ello sólo considerando a los principales competidores y no a la totalidad del mercado.⁶
15. Por consiguiente y para concluir, con motivo de la siguiente operación, no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectado por la misma.
16. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

17. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

⁶ Fuente: Dictamen CNDC N°1338 citado, Cuadro N° 13.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

18. Finalmente, debe destacarse que la transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (d) de la Ley No. 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.⁷
19. Con fecha 29 de junio de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la Secretaría de Minería de la Nación para que se expida con relación a la operación notificada.
20. La Secretaría de Minería de la Nación no se ha expedido respecto de la transacción en análisis, por lo que —conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tiene objeción alguna que formular a la misma.
21. Con fecha 17 de julio de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la Secretaría de Minería del Ministerio de la Producción, el Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz para que se expida con relación a la operación notificada.
22. La Secretaría de Minería del Ministerio de la Producción, el Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz no se ha expedido respecto de la transacción en análisis, por lo que —conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tiene objeción alguna que formular a la misma.
23. Así es que el día 19 de junio de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente. Entre los días 17 de julio y 23 de agosto de 2017, las partes aportaron información complementaria a dicho formulario, el cual se tuvo por completo el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

⁷ La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

IV. CONCLUSIONES

24. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
25. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma MINERA TRITON ARGENTINA S.A. sobre una propiedad minera ubicada en la Provincia de Santa Cruz, identificada como «Propiedad COSE» —constituida por siete pertenencias mineras—, a PATAGONIA GOLD S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley Nº 25.156.
26. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2017-18041377-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 24 de Agosto de 2017

Referencia: CONC 1474 - DICTAMEN FINAL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.24 16:18:54 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.24 16:23:02 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.24 16:31:43 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.24 16:33:08 -03'00'

María Fernanda Viegans
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.24 16:35:03 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.24 16:35:03 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-804-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 23 de Octubre de 2017

Referencia: EX-2017-12164019- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN NOTIFICADA (CONC. 1474)

VISTO el Expediente EX-2017-12164019- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 19 de junio de 2017, consiste en la adquisición por parte de la firma MINERA TRITON ARGENTINA S.A., del control exclusivo sobre UNA (1) propiedad minera ubicada en la Provincia de SANTA CRUZ, identificada como Propiedad COSE, constituida por SIETE (7) pertenencias, la cual era controlada por la firma PATAGONIA GOLD S.A.

Que la operación fue implementada mediante la cesión de todos los derechos mineros sobre la Propiedad COSE, celebrado por escritura pública entre las firmas MINERA TRITON ARGENTINA S.A y PATAGONIA GOLD S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 31 de mayo de 2017.

Que, las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, no encontrándose alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 178 de fecha 24 de agosto de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma MINERA TRITON ARGENTINA S.A. sobre UNA (1) propiedad minera ubicada en la Provincia de SANTA CRUZ, identificada como Propiedad COSE, constituida por SIETE (7) pertenencias mineras, a la firma PATAGONIA GOLD S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma MINERA TRITON ARGENTINA S.A. sobre UNA (1) propiedad minera ubicada en la Provincia de SANTA CRUZ, identificada como Propiedad COSE, constituida por SIETE (7) pertenencias mineras, a la firma PATAGONIA GOLD S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 178 de fecha 24 de agosto de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que como Anexo (IF-2017-18041377-APN-CNDC#MP), forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.10.23 16:49:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción